

1501070-52.2019.8.26.0441

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... - em desarticulação de associação para o tráfico altamente organizada -, bem como o histórico do acusado, que apresenta pelo menos 2 condenações definitivas pelos delitos de tráfico de drogas e de posse de drogas para consumo pessoal (processos 0005138-03.2011.8.26.0441 e 1500024-62.2018.8.26.0441, respectivamente, cf. fl. 274), a pena a ser aplicada deve ser a restritiva de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

1ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501070-52.2019.8.26.0441 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501070-52.2019.8.26.0441

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2352587/2019 - 01º D.P. PERUIBE, 1221/2019 - 01º D.P. PERUIBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO DE CAMPOS SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

RELATÓRIO

VAGNER SILVA CARDOSO foi denunciado como incurso no crime do art. 37 da Lei 11.343/06, porque, segundo constou, no dia 05 de dezembro de 2019, por volta das 17h20min, na Avenida São Domingos, nº 269, Cidade Nova Peruíbe, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, colaborou, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas consoante o auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e o auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 20; ROGÉRIO DE CAMPOS SILVA foi denunciado como incurso no crime do art. 28 da Lei 11.343/06, porque, segundo constou, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, adquiriu e trazia consigo, para consumo pessoal, 05 (cinco) pinos de cocaína, substâncias estas de caráter entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls.

23/24, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 28 e laudo toxicológico de fls. 291/293.

Recebida a denúncia (fls. 145/147), os réus foram citados (fls. 222 e 235) e apresentaram resposta à acusação (fls. 222 e 237/238).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 241) e, nos termos do Comunicado nº 284/2020, foi designada audiência. Foram ouvidas as testemunhas, tendo sido, ao final, interrogado o acusado Rogério e decretada a revelia do acusado Wagner.

Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa requereu a absolvição.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 23/24, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 291/293, que concluiu que os entorpecentes resultaram positivo para cocaína, bem como pela prova oral colhida.

A autoria, de igual modo, é plena e cabal, a começar pelo estado flagrancial (fls. 9), secundado pela falta de explicação razoável e verossímil dos acusados a respeito dos fatos.

As testemunhas confirmaram toda a narrativa acusatória. Disseram terem recebido denúncia anônima informando as características de indivíduos que estariam traficando na Avenida São Domingos com a Rua 20, no bairro Arpoador, onde um dos indivíduos iria até um padrão de luz atrás do Supermercado, pegaria a droga num cavalete de água e servia para os usuários. Narraram que, segundo denúncia, o indivíduo estaria na frente do supermercado e que haviam "campanas" nas esquinas. Informaram que chegaram ao local e visualizaram o réu Rogério de Campos Silva e o indivíduo João Marcos Gomes de Moura e que, no momento que Ildevan procedeu a abordagem, Rogério jogou para dentro do supermercado cinco pinos de cocaína. Disseram que, conforme relatava a denúncia anônima, foram até o local informado e confirmou que havia uma sacola com 34 pinos com substância análoga à cocaína e R\$ 55,00 em dinheiro, que estavam guardados no cavalete de água do mercado. A testemunha Ildevan foi até o Supermercado e encontrou os cinco pinos de cocaína descartados por Rogério. Disseram ainda que do lado oposto ao Supermercado encontrava-se um indivíduo que foi identificado como Elvis Rosa da Silva, tendo sido encontrado com ele 01 pino com substância análoga à cocaína. Durante a abordagem encontraram ainda o corréu Wagner Silva Cardozo na Avenida São Domingos com a Rua 21, no mesmo bairro Arpoador, que informalmente confessou que estava fazendo "campana" no local em que foi abordado. Os outros indivíduos disseram que estavam ali para comprar entorpecentes e com eles não foi localizado dinheiro. O réu Rogério confessou o delito de posse de drogas para consumo pessoal. O réu Wagner não compareceu à audiência, tendo sido decretada a sua revelia. Como se verifica, deram detalhes do comportamento do réu. Explicaram que o réu Rogério estava na posse de drogas para consumo pessoal, ao passo que o réu Wagner estava auxiliando como "campana" no local. O próprio réu Wagner confessou na fase policial que ganhava o correspondente a 50 reais por dia, para exercer a função de "campana". Essa versão restou corroborada pelos depoimentos prestados em Juízo. Nenhuma pergunta feita conseguiu colocar em xeque a credibilidade dos depoimentos prestados.

Também foi possível verificar que a droga se destinava para venda a terceiros, conforme depoimentos das testemunhas Cidimar Jefferson da Cunha e Idelvan Santos Dias (fls. 10 e 12), corroborados em Juízo. Claramente, havia uma estrutura criminoso altamente organizada no local, na qual o réu Wagner auxiliava diretamente. E não há dúvidas de que o réu Rogério foi ao local para comprar drogas, tendo sido localizado com quantidade de entorpecentes compatível com a de um usuário.

Restam comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes do art. 37 da Lei de Drogas quanto ao réu Wagner e do art. 28 da Lei de Drogas quanto ao réu Rogério.

A condenação é de rigor.

Passo à fixação das penas.

RÉU VAGNER SILVA CARDOSO

Crime do art. 37 da Lei de Drogas

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 42 da Lei de Drogas e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que o tipo da droga e os antecedentes são negativos.

Quanto ao tipo, foram apreendidos 39 porções de cocaína, com peso bruto de 73 gramas (fls. 23/24). Cocaína é droga com altíssimo poder de dependência química. Sua nocividade é especialmente alta e deve ser considerada na reprimenda do crime. Quanto aos antecedentes, verifico que o réu apresenta 3 condenações definitivas, configurando pelo menos uma delas – pelo delito de roubo – maus antecedentes (processo nº 0004094-90.2004.8.26.0441, com trânsito em julgado para o MP aos 26/12/2005 e para a defesa aos 31/01/2006; cf. fls. 278/279).

O STJ já pacificou que condenação anterior, mesmo após o período depurador de 5 anos que afasta a reincidência, pode ser utilizada como maus antecedentes (AgRg no REsp 1.840.016/CE; AgRg no HC 535.741/SP).

No STF, por sua vez, já se formou maioria no mesmo sentido (RE593.818/SC; Tema 150).

Os antecedentes são especialmente negativos, portanto.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 6 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 3 anos de reclusão e 400 dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão. O réu confessou o delito (Súmula 545, STJ).

Incide a agravante da reincidência. O réu apresenta pelo menos duas condenações definitivas que configuram reincidência (processo nº 0000605-33.2010.8.26.0280, com trânsito em julgado para o MP aos 25/01/2013 e para a defesa aos 25/03/2013; e processo nº 0002526-21.2014.8.26.0366, com trânsito em julgado para o MP aos 19/12/2014 e para a defesa aos 09/02/2015; tudo conforme fls. 276/278). O réu é multirreincidente, portanto.

A atenuante da confissão e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes. Logo, uma das reincidências deve ser compensada pela confissão, devendo a pena ser aumentada pela condenação remanescente.

Fixo a pena intermediária em 3 anos e 6 meses de reclusão e 450 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas especiais de aumento ou de diminuição da pena.

Fixo a pena definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão e 450 dias-multa.

À luz das circunstâncias judiciais especialmente negativas, concretamente fundamentadas, e do histórico do réu, que apresenta maus antecedentes e multirreincidência, fixo como inicial o regime fechado (art. 33, § 3º, CP, c/c art. 59, CP; e Inteligência da Súmula 269, STJ).

A despeito do patamar da pena aplicada, o réu possui intenso e habitual

envolvimento com o crime. Foi preso exercendo a função de “campana” em associação criminosa altamente estruturada e organizada. Apresenta pelo menos 3 condenações definitivas pelos delitos de roubo, tráfico de drogas e de favorecimento de ingresso de aparelho de comunicação no sistema prisional. Agora, passa a ser condenado novamente pelo delito do art. 37 da Lei de Drogas. O réu insiste em voltar a delinquir mesmo depois das diversas oportunidades que lhe foram dadas. A fixação de regime mais brando não seria compatível com a gravidade concreta do delito. Tampouco com o histórico e o comportamento do réu. Deixo de aplicar os arts. 44 e 77 do CP, por ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos, conforme os fundamentos acima.

RÉU ROGÉRIO DE CAMPOS SILVA

Crime do art. 28 da Lei de Drogas

Na fase da individualização das penas, considerando o sistema trifásico e as disposições equivalentes previstas pela Lei 11.343/2006, e levando-se em consideração a confissão e o contexto da prisão em flagrante – em desarticulação de associação para o tráfico altamente organizada –, bem como o histórico do acusado, que apresenta pelo menos 2 condenações definitivas pelos delitos de tráfico de drogas e de posse de drogas para consumo pessoal (processos 0005138-03.2011.8.26.0441 e 1500024-62.2018.8.26.0441, respectivamente, cf. fl. 274), a pena a ser aplicada deve ser a restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 8 meses, em entidade pública ou privada, de assistência à dependentes químicos, a ser designada pelo Juízo da Vara das Execuções.

O STJ entende que: “Aquele que reincide no contato típico com drogas para consumo pessoal fica sujeito a resposta penal mais severa: prazo máximo de 10 meses.” (Resp 1.771.304-ES, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 10/12/2019).

É exatamente o caso dos autos. O acusado possui intenso e habitual envolvimento com o crime, notadamente com atividades ligadas com o tráfico. Já foi condenado antes, inclusive às penas do art. 28 da Lei de Drogas. Nenhuma medida anterior, todavia, foi suficiente a evitar a reiteração delitiva. O próprio réu confessou em audiência que continua a fazer uso de drogas). É necessária, portanto, uma resposta estatal mais intensa, a fim de evitar uma reiteração delitiva.

Nesse contexto, entendo adequada a fixação da pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 8 meses. A pena de prestação de serviços à comunidade no patamar fixado mostra-se mais adequada à reprovação do crime e à ressocialização do acusado, na medida em que lhe possibilitará uma maior interação com o meio social e, consequentemente, uma maior inserção na comunidade.

DISPOSITIVO

Em razão do exposto, no mérito, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, para: (a) condenar o réu VAGNER SILVA CARDOSO, como incurso no crime do art. 37 da Lei de Drogas, às penas de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 450 dias-multa, no mínimo legal cada; e (b) condenar o réu ROGÉRIO DE CAMPOS SILVA, como incurso no crime do art. 28, “caput”, da Lei de Drogas, à pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 8 meses, à entidade pública ou privada, de assistência à dependentes químicos, a ser designada pelo Juízo da Vara das Execuções.

O MP requereu a prisão preventiva do réu VAGNER SILVA CARDOSO.

De fato, o réu possui intenso e habitual envolvimento com o crime. Foi preso exercendo a função de “campana” em associação criminosa altamente estruturada e organizada. Apresenta pelo menos 3 condenações definitivas pelos delitos de roubo, tráfico de drogas e de favorecimento de ingresso de aparelho de comunicação no sistema prisional. Agora, passa a ser condenado novamente pelo delito do art. 37 da Lei de Drogas. O réu insiste em voltar a delinquir mesmo depois das diversas oportunidades que lhe foram dadas. Logo, infelizmente, não resta outra alternativa que não seja a decretação da prisão preventiva, única medida, à luz do caso concreto, apta a preservar a ordem pública e a evitar a prática de novas infrações penais pelo acusado.

O fumus commissi delicti está agora sobejamente demonstrado, em juízo de cognição plena e exauriente. O periculum libertatis decorre da gravidade concreta do delito, das circunstâncias judiciais especialmente negativas e do histórico do réu, que é multirreincidente específico, demonstrando alta probabilidade de reiteração delitiva.

Desse modo, DECRETO a prisão preventiva do réu VAGNER SILVA CARDOSO, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Expeça-se o competente mandado de prisão.

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Após o trânsito em julgado: oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF); oportunamente, extraiam-se as Guias de Cumprimento de Pena (arts. 105 e 106 da LEP e Res. 113/2010 do CNJ).

Decreto, em favor da União, o perdimento dos bens eventualmente apreendidos, arrestados ou sequestrados nestes autos (art. 91, II, CP).

Autorizo a incineração da droga, conforme previsto em lei.

Deixo de aplicar o art. 387, § 2º, do CPP, por não alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Após o trânsito em julgado, intime-se o réu Vagner a pagar a multa em 10 dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP).

Deixo de fixar mínimo indenizatório (art. 387, IV, CPP), por ausência de pedido expresso, o qual configura requisito indispensável para tanto, consoante a posição do STJ.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Condeno os réus ao pagamento de custas na forma da lei (art. 804, CPP), observada a concessão de gratuidade processual, se o caso.

Tomem-se as providências do art. 809 do CPP.

Sentença publicada em audiência.

Oportunamente, ao arquivo.

JOÃO COSTA NETO

Juiz de Direito

Peruíbe, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA